

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ДОШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №12, ст. 900)

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы дошкольного обучения и воспитания в Республике Таджикистан.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- **дошкольное обучение и воспитание** – целевой процесс, развивающий способности, склонности, физические, психические, интеллектуальные и культурные особенности детей дошкольного возраста, способствующий семьям и родителям (лицам, их заменяющим) в обучении и воспитании детей, а также их подготовке к обучению в образовательных учреждениях общего образования;
- **дошкольный возраст** – этап физического, духовного, нравственного и социального становления ребёнка до семи лет;
- **образовательное дошкольное учреждение** – организация, предусмотренная для детей дошкольного возраста, охватывающая их первичным обучением и воспитанием;
- **содержание дошкольного обучения и воспитания** – комплекс норм и правил, определяющих государственные требования к степени развития и образованности детей дошкольного возраста, а также условия ее достижения;
- **Государственный стандарт дошкольного образования** – нормативный акт, устанавливающий единые требования к дошкольному обучению и воспитанию;
- **сотрудники сферы дошкольного обучения и воспитания** – педагоги, воспитатели, методисты, медицинские работники, помощники воспитателей, няни и обслуживающий персонал сферы дошкольного обучения и воспитания.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о дошкольном обучении и воспитании

Законодательство Республики Таджикистан о дошкольном обучении и воспитании основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

Статья 3. Задачи дошкольного обучения и воспитания

Задачами дошкольного обучения и воспитания являются:

- формирование физического, интеллектуального, духовного и культурного развития детей дошкольного возраста с учетом их способностей, склонностей и индивидуальных особенностей;
- формирование личности и создание основ для дальнейшего обучения детей дошкольного возраста с учетом их подготовки к обучению в образовательных учреждениях общего образования;
- воспитание детей дошкольного возраста в духе уважительного отношения к культурным, национальным и общечеловеческим ценностям, патриотизма, уважения к человеку и закону, государственным символам и языку, семье и обществу, а также в духе сознательного отношения к окружающей среде и её защите;
- сохранение и укрепление здоровья, психического и духовного развития, развития творческого потенциала детей дошкольного возраста, а также формирование и развитие их жизненно важных способностей и первичной социальной адаптации;
- обучение первичному знанию и навыкам в соответствии с Государственным стандартом дошкольного образования и программами по дошкольному обучению и воспитанию;

- организация работы с семьями с целью повышения психологической и педагогической образованности родителей (лиц, их заменяющих) для ухода за детьми дошкольного возраста, их развития и воспитания.

Статья 4. Право на дошкольное обучение и воспитание

1. Дети дошкольного возраста, являющиеся гражданами Республики Таджикистан, независимо от национальности, расы, пола, языка, а также вероисповедания, политической позиции, социального и имущественного положения родителей (лиц, их заменяющих), имеют право на получение дошкольного обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении.

2. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе получить дошкольное обучение и воспитание в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

3. Право на дошкольное обучение и воспитание в семье и дошкольном образовательном учреждении осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, Государственным стандартом дошкольного образования, программами по дошкольному обучению и воспитанию.

Статья 5. Язык обучения и воспитания в дошкольном учреждении

Язык обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении определяется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ И ЕГО ПРАВОВОЙ СТАТУС

Статья 6. Создание, реорганизация и ликвидация дошкольного образовательного учреждения

1. Создание, реорганизация и ликвидация дошкольного образовательного учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

2. Дошкольное образовательное учреждение может быть государственным, негосударственным и совместным.

3. Учредителем (учредителями) дошкольного образовательного учреждения могут быть:

- центральные исполнительные органы государственной власти;
- уполномоченный государственный орган в сфере образования;
- местные органы государственной власти;
- местные органы управления образованием;
- объединения (ассоциации, союзы) образовательных учреждений;
- физические и юридические лица, в том числе иностранные.

4. Дошкольное образовательное учреждение является юридическим лицом и некоммерческой организацией.

Статья 7. Типы дошкольных образовательных учреждений

1. В Республике Таджикистан создаются следующие типы дошкольных образовательных учреждений:

- ясли – для детей до 3 лет;
- ясли - детский сад – для детей от 1 года и 6 месяцев до 7 лет;
- детский сад – для детей от 3 до 7 лет;
- детский сад - начальная школа – для детей от 3 до 10 лет;
- детский дом – для детей от 2 месяцев до 7 лет;
- школа - интернат (дошкольная группа) – для детей 1 до 7 лет;
- специальная школа - интернат (дошкольная группа) – для детей от 6 до 7 лет;
- образовательное учреждение с группами (классами) дошкольной подготовки – для детей от 5 до 7 лет;
- центры развития детей – для детей от 3 до 7 лет;
- семейный детский сад – для детей до 7 лет;
- детский сад реабилитационного типа – дошкольное образовательное учреждение для детей от 2 до 8 лет, нуждающихся в физическом лечении или психическом развитии, лечении и реабилитации;

- детский дом интернатного типа – дошкольное образовательное учреждение, где обеспечивается содержание, воспитание, обучение и социальное содействие детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей дошкольного и школьного возраста, за счет государства;

- детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – дошкольное образовательное учреждение системы здравоохранения для медицинской и социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с врожденными физическими и психическими недостатками, отказные дети, а также дети, родители (лица, их заменяющие) которых по разным причинам временно не могут заниматься их воспитанием или лишены родительских прав.

2. Дошкольное образовательное учреждение реабилитационного типа учреждается уполномоченным государственным органом в сфере образования по согласованию с уполномоченными государственными органами сферы здравоохранения и социальной защиты населения и может осуществлять свою деятельность в виде специального реабилитационного образовательного дошкольного учреждения или санаторного образовательного дошкольного учреждения.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Статья 8. Управление дошкольным образовательным учреждением и его деятельностью

1. Управление государственными, негосударственными и совместными дошкольными образовательными учреждениями осуществляется учредителем (учредителями) и их соответствующими органами в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и уставом дошкольного образовательного учреждения.

2. Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, уставом учреждения, утвержденным и разработанным с учетом типового положения дошкольного образовательного учреждения, и Государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного Правительством Республики Таджикистан, а также решениями учредителя (учредителей) и дошкольное обучение и воспитание в нем могут быть организованы и осуществлены в дневной, круглосуточной и краткосрочной формах.

3. Дошкольное образовательное учреждение вправе осуществлять деятельность по обучению и воспитанию только после получения лицензии.

4. Отношения между дошкольным образовательным учреждением, родителями (лицами, их заменяющими) воспитанников и другими физическими и юридическими лицами регулируются в соответствии с законодательством Республики Таджикистан на основании договора.

Статья 9. Компетенция и полномочия государственных органов, органов самоуправления поселков и сел по дошкольному обучению и воспитанию

1. К компетенции Правительства Республики Таджикистан по дошкольному обучению и воспитанию отнесено:

- участие в осуществлении государственной политики в сфере дошкольного обучения и воспитания;

- утверждение прогноза, концепции и государственных программ по дошкольному обучению и воспитанию, Государственного стандарта дошкольного образования и типового положения дошкольного образовательного учреждения;

- определение нормативов материально-технического и финансового обеспечения дошкольного обучения и воспитания, а также социальных гарантий работников сферы дошкольного обучения и воспитания и воспитанников дошкольного образовательного учреждения из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществление других полномочий, установленных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

2. В полномочия уполномоченного государственного органа в сфере образования по дошкольному обучению и воспитанию входит:

- осуществление государственной политики в сфере дошкольного обучения и воспитания;

- общее руководство дошкольным обучением и воспитанием, утверждение программ по дошкольному обучению и воспитанию и контроль их исполнения;

- определение приоритетных направлений развития дошкольного обучения и воспитания;

- осуществление контроля исполнения задач по дошкольному обучению и воспитанию, научно-методическое руководство;
- осуществление государственного надзора за деятельностью дошкольного образовательного учреждения;
- выдача лицензий дошкольному образовательному учреждению в установленном порядке;
- организация и проведение аттестации соответствующих работников дошкольного образовательного учреждения, аттестации и аккредитации соответствующего дошкольного образовательного учреждения в установленном порядке;
- разработка и утверждение порядка приема детей в дошкольное образовательное учреждение;
- осуществление международного сотрудничества в сфере дошкольного обучения и воспитания;
- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Республики Таджикистан.

3. В полномочия министерств и ведомств, имеющих в своей структуре образовательное дошкольное учреждение, входит:

- обеспечение учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями Государственного стандарта дошкольного образования и типового положения дошкольного образовательного учреждения и программ по дошкольному обучению и воспитанию;
- организация и проведение повышения квалификации, переподготовки, дополнительного образования и аттестации соответствующих работников дошкольного образовательного учреждения;
- общее руководство и контроль деятельности дошкольного образовательного учреждения и её финансирование;
- участие в процессе контроля, государственной аттестации и аккредитации дошкольного образовательного учреждения и выдача лицензии ему в установленном порядке;
- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Республики Таджикистан.

4. В полномочия местных органов государственной власти по дошкольному обучению и воспитанию входит:

- создание условий для получения дошкольного обучения и воспитания;
- осуществление финансирования государственного дошкольного образовательного учреждения, укрепление его материально-технической базы в пределах установленных норм;
- обеспечение социальной защиты воспитанников и работников сферы дошкольного обучения и воспитания;
- оказание финансовой поддержки негосударственного дошкольного образовательного учреждения в пределах бюджетных возможностей;
- осуществление других полномочий, установленных законодательством Республики Таджикистан.

5. В полномочия местных органов управления образованием по дошкольному обучению и воспитанию входит:

- оказание содействия в выборе воспитанниками видов творческой деятельности в соответствии с их интересами и требованиями родителей (лиц, их заменяющих);
- организация и осуществление повышения квалификации, переподготовки и аттестации дошкольного образовательного учреждения и его соответствующих работников в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;
- назначение на должность и освобождение от должности руководителей государственных дошкольных образовательных учреждений в установленном порядке;
- координация деятельности дошкольного образовательного учреждения, организаций, предприятий и семьи;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта;
- организация и проведение государственной аттестации местного дошкольного образовательного учреждения и выдача лицензии ему в установленном порядке;
- принятие решения об организации инновационной деятельности в системе дошкольного обучения и воспитания, контроль её внедрения;
- ведение учета детей дошкольного возраста;
- осуществление других полномочий, установленных законодательством Республики Таджикистан.

6. В полномочия органов самоуправления поселков и сел по дошкольному обучению и воспитанию входит:

- разработка и принятие необходимых мер по улучшению материально – технических условий дошкольного образовательного учреждения;
- дача согласия на ликвидацию государственного дошкольного образовательного учреждения, расположенного на соответствующей территории;
- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Республики Таджикистан.

Статья 10. Государственный контроль деятельности дошкольного образовательного учреждения

1. Государственный контроль деятельности дошкольного образовательного учреждения осуществляется с целью реализации единой государственной политики в сфере дошкольного обучения и воспитания.
2. Государственный контроль деятельности дошкольного образовательного учреждения осуществляют уполномоченный государственный орган в сфере образования, местные органы управления образованием, в подчинении которых находится дошкольное образовательное учреждение, другие соответствующие государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Статья 11. Содержание дошкольного обучения и воспитания

1. Содержание дошкольного обучения и воспитания разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере образования и его соответствующими структурами.
2. Выполнение определенных норм и правил дошкольного обучения и воспитания является обязательным для дошкольного образовательного учреждения.

Статья 12. Учебно-воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении и доступность дошкольного обучения и воспитания

1. Учебно-воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в соответствии с Государственным стандартом дошкольного образования, типовым положением дошкольного образовательного учреждения, утверждаемыми Правительством Республики Таджикистан, учебными планами и программами.
2. Доступность дошкольного обучения и воспитания детям с ограниченными физическими и психическими возможностями обеспечивается программами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в сфере образования по согласованию с уполномоченными государственными органами в сфере здравоохранения и социальной защиты населения.
3. Дошкольное обучение и воспитание детей, не охваченных дошкольным образовательным учреждением, осуществляется в центрах развития детей, группах (классах) дошкольной подготовки детей в соответствии со специальными учебными программами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в сфере образования.

Статья 13. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения

1. Меры, связанные с дошкольным обучением и воспитанием, осуществляются в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Государственным стандартом дошкольного образования на основании учебных планов и программ, научно-методических пособий.
2. Рабочий план государственного дошкольного образовательного учреждения составляется его руководителем, согласовывается с соответствующими органами управления образованием и утверждается ими.
3. Рабочий план негосударственного дошкольного образовательного учреждения составляется его учредителем (учредителями), согласовывается с соответствующими органами управления образованием и утверждается ими.
4. В государственном дошкольном образовательном учреждении оказываются дополнительные образовательные услуги, не установленные дошкольными учебными программами, на договорной основе только с согласия родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников.

Статья 14. Методическое обеспечение дошкольного учебно-воспитательного процесса

1. Методическое обеспечение дошкольного учебно-воспитательного процесса осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере образования и его структурами.

2. Задачами методического обеспечения дошкольного учебно-воспитательного процесса являются:

- разработка и создание программно-методической базы дошкольного обучения и воспитания;
- разработка программ, учебно-воспитательной и методической литературы и пособий;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- анализ учебной и воспитательной работы и уровня развития детей в соответствии с задачами дошкольного обучения и воспитания;
- подготовка, повышение квалификации и переподготовка работников дошкольного образовательного учреждения.

ГЛАВА 5. СУБЪЕКТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 15. Субъекты дошкольного учебно-воспитательного процесса

К субъектам дошкольного учебно-воспитательного процесса относятся:

- воспитанники (дети дошкольного возраста);
- работники сферы дошкольного обучения и воспитания;
- родители (лица, их заменяющие) воспитанников;
- представители попечительских учреждений и организаций, союзов, организаций, другие физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере дошкольного обучения и воспитания.

Статья 16. Права и социальная защита субъектов дошкольного учебно-воспитательного процесса

1. Права и социальная защита субъектов дошкольного учебно-воспитательного процесса устанавливаются в порядке, в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

2. Государство гарантирует и обеспечивает защиту прав и социальную защиту воспитанников, независимо от физического состояния и психического развития.

3. Педагоги и воспитатели дошкольного образовательного учреждения, в том числе пенсионеры, проработавшие в качестве педагогов и воспитателей в данном учреждении, имеют право пользования льготами педагогов и других работников сферы образования, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

4. Педагоги и воспитатели дошкольного образовательного учреждения по статусу и заработной плате приравниваются к преподавателям начальных классов образовательных учреждений общего образования.

Статья 17. Права воспитанников

Воспитанники дошкольного образовательного учреждения имеют:

- право на получение дошкольного обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении;
- право на доступ к медицинскому обслуживанию в дошкольном образовательном учреждении;
- право на сохранение здоровья, развитие, обучение и воспитание в соответствующих безопасных условиях;
- иные права, установленные законодательством Республики Таджикистан.

Статья 18. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников

1. Родители (лица, их заменяющие) воспитанников вправе:

- выбирать ребенку дошкольное образовательное учреждение для получения дошкольного обучения и воспитания;

- обращаться в соответствующие органы управления образованием по вопросам воспитания, обучения, развития и содержания своих детей;
 - защищать права и законные интересы своих детей.
2. Родители (лица, их заменяющие) воспитанников обязаны:
- заботиться о физическом и психическом здоровье своего ребенка и создать условия для развития его способностей и наклонностей;
 - создать условия своему ребенку для получения дошкольного обучения и воспитания;
 - содействовать подготовке детей к обучению;
 - воспитывать детей в духе любви к Родине, уважения к государственным символам, национальным, историческим и культурным ценностям.

Статья 19. Права, обязанности и ответственность работников сферы дошкольного обучения и воспитания

Права, обязанности и ответственность работников сферы дошкольного обучения и воспитания определяются в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 20. Подготовка, аттестация и повышение квалификации работников сферы дошкольного обучения и воспитания

1. Работников сферы дошкольного обучения и воспитания готовят образовательные учреждения среднего профессионального, высшего профессионального и профессионального образования после высшего образовательного учреждения.
2. Аттестация и повышение квалификации работников сферы дошкольного обучения и воспитания осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 21. Медицинское обслуживание детей в дошкольном образовательном учреждении

1. Организация медицинского обслуживания в дошкольном образовательном учреждении осуществляется местными исполнительными органами государственной власти и уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
2. В государственном дошкольном образовательном учреждении воспитанники обеспечиваются постоянным бесплатным медицинским обслуживанием. Данное обслуживание осуществляется медицинскими работниками, состоящими на штатной единице дошкольного образовательного учреждения, или соответствующими учреждениями здравоохранения в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.
3. Уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения обязан:
 - контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в дошкольном образовательном учреждении;
 - организовать ежегодный медицинский осмотр и диагностику воспитанников в дошкольном образовательном учреждении;
 - обеспечить изучение состояния и укрепление здоровья в дошкольном образовательном учреждении;
 - обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм, осуществление лечебных мер и профилактику болезней в дошкольном образовательном учреждении.

Статья 22. Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении

1. Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении и ответственность за нее возлагается на учредителя (учредителей), местные исполнительные органы государственной власти, а также руководителя дошкольного образовательного учреждения.
2. Состав пищевых продуктов для воспитанников в дошкольном образовательном учреждении определяется уполномоченными государственными органами в сфере здравоохранения и образования с согласия уполномоченного государственного органа в сфере финансов.
3. Осуществление контроля качества пищи в дошкольном образовательном учреждении возлагается на учредителя (учредителей) учреждения, соответствующие органы сферы здравоохранения и образования.

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Статья 23. Финансово-хозяйственная деятельность дошкольного образовательного учреждения

1. Деятельность государственного дошкольного образовательного учреждения финансируется за счёт средств государственного бюджета и деятельность негосударственного дошкольного образовательного учреждения – за счёт учредителя (учредителей) и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан.

2. Дополнительными источниками финансирования дошкольного образовательного учреждения являются:

- средства, полученные дошкольным образовательным учреждением за предоставление дополнительных платных услуг;
- помощь физических и юридических лиц;
- благотворительные средства;
- другие источники, не запрещенные законодательством Республики Таджикистан.

3. Дополнительные средства дошкольного образовательного учреждения используются только для уставной деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 24. Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения

1. К материально-технической базе дошкольного образовательного учреждения относятся здания, сооружения, оборудование, средства связи, транспортные средства и иное имущество, находящееся под правом оперативного управления учреждения.

2. Использование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

3. При ликвидации негосударственного дошкольного образовательного учреждения имущество и средства, принадлежащие ему, используются в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и учредительными документами дошкольного образовательного учреждения.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Международное сотрудничество в сфере дошкольного обучения и воспитания

Международное сотрудничество в сфере дошкольного обучения и воспитания осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан и международными правовыми актами, признанными Таджикистаном.

Статья 26. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона

Физические и юридические лица за нарушение требований настоящего Закона привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 27. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

**Президент
Республики Таджикистан**

Эмомали Рахмон

г. Душанбе,
от 28 декабря 2013г.,
№ 1056